

Соглашение о неразглашении и обеспечении сохранности информации

г. Алматы

« ____ » _____ 20 ____ г.

Индивидуальный предприниматель «Studystories.app», в лице владельца Цай Платона Львовича, ИИН _____, действующего на основании свидетельства (уведомления) о начале деятельности индивидуального предпринимателя (именуемый в дальнейшем «Раскрывающая сторона»), с одной стороны, и

_____ (далее — «Принимающая сторона»), реквизиты которого указаны в разделе 8 настоящего Соглашения, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения и определения

1.1. Под **коммерческой тайной** в настоящем Соглашении понимается любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении конфиденциальности которой Раскрывающая сторона принимает меры защиты.

1.2. К коммерческой тайне относится любая или вся, настоящая или будущая, техническая, финансовая, деловая информация, статистика, данные, схемы, планы, спецификации, документы, торговые секреты, идеи, концепции, продукты, процессы, технологии, исходный код, обучающие материалы, цены, база клиентов и контрагентов и иная конфиденциальная информация Раскрывающей стороны — в устной, письменной, печатной, электронной или любой иной форме, на любом носителе, переданная Принимающей стороне независимо от того, помечена она как конфиденциальная или нет.

1.3. Под «**Данными**» в настоящем Соглашении понимаются любые данные, переданные или ставшие доступными Принимающей стороне в связи с сотрудничеством или работой, в том числе: персональные данные, клиентские и пользовательские базы, базы данных, файлы, учётные записи и доступы, исходный код и программное обеспечение, документация, результаты работ и любые иные данные, связанные с деятельностью Раскрывающей стороны.

2. Конфиденциальность и обеспечение сохранности данных

2.1. Принимающая сторона обязуется не разглашать коммерческую тайну и Данные, не передавать их третьим лицам и не делать их доступными третьим лицам ни прямо, ни косвенно, без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.

2.2. Принимающая сторона обязуется обеспечивать защиту коммерческой тайны и Данных от любых посягательств и попыток их обнародования третьими лицами и нести ответственность за их сохранность в период нахождения у неё.

2.3. Принимающей стороне категорически не допускается и прямо запрещается:

- разглашение, передача, публикация или предоставление доступа к коммерческой тайне и Данным третьим лицам;
- утечка коммерческой тайны и Данных по любой причине, в том числе вследствие небрежности;
- потеря, утрата, уничтожение, удаление коммерческой тайны и Данных;
- порча, повреждение, искажение, несанкционированное изменение коммерческой тайны и Данных;

– использование коммерческой тайны и Данных в любых целях, не связанных с сотрудничеством с Раскрывающей стороной, в том числе в личных интересах или в интересах третьих лиц.

2.4. Принимающая сторона обязуется использовать коммерческую тайну и Данные исключительно в целях сотрудничества с Раскрывающей стороной, принимать все необходимые организационные и технические меры для их защиты, хранения и резервирования, а также соблюдать выданные Раскрывающей стороной правила доступа и работы с ними.

2.5. По требованию Раскрывающей стороны, а также по завершении сотрудничества Принимающая сторона обязана незамедлительно вернуть и/или удалить все носители коммерческой тайны и Данных и подтвердить это в письменной форме.

3. Обработка, разработка и правка данных и программного обеспечения

3.1. Принимающая сторона может выполнять поручения Раскрывающей стороны по обработке, разработке, доработке и правке данных и программного обеспечения (ПО), а также иные связанные с этим работы.

3.2. Все результаты работ, включая данные, исходный код, ПО и иные объекты, созданные, изменённые или обработанные Принимающей стороной в связи с сотрудничеством, являются исключительной собственностью Раскрывающей стороны.

3.3. При выполнении работ Принимающая сторона несёт полную ответственность за сохранность, целостность и конфиденциальность данных и ПО, а также за недопущение их утечки, потери и порчи.

3.4. По настоящему Соглашению Принимающая сторона не получает никаких прав на интеллектуальную собственность Раскрывающей стороны (товарный знак, изобретение, программу для ЭВМ, базу данных и иные объекты).

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение настоящего Соглашения, в том числе за разглашение, утечку, потерю, утрату, уничтожение, порчу или несанкционированное использование коммерческой тайны и Данных, Принимающая сторона несёт полную ответственность.

4.2. За каждый факт нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Принимающая сторона уплачивает Раскрывающей стороне неустойку (штраф) в размере **10 000 000 (десять миллионов) тенге**.

4.3. Сверх неустойки Принимающая сторона возмещает Раскрывающей стороне в полном объёме все убытки и все расходы, понесённые в связи с нарушением, в том числе расходы на восстановление данных и ПО, юридические, экспертные и иные расходы. Неустойка носит штрафной характер и взыскивается сверх убытков.

4.4. Принимающая сторона предупреждена о том, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, а также неправомерные действия с данными могут повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

4.5. В случае разглашения коммерческой тайны или Данных по вине третьего лица, которому Принимающая сторона неправомерно их передала, ответственность перед Раскрывающей стороной несёт Принимающая сторона.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.

5.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности и сохранности коммерческой тайны и Данных сохраняют силу и после завершения сотрудничества Сторон без ограничения срока.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Споры и разногласия Стороны разрешают путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Соглашение может быть подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подтверждение Принимающей стороны

Принимающая сторона подтверждает, что ознакомлена с условиями настоящего Соглашения, понимает их и принимает в полном объёме, а указанные ниже реквизиты являются достоверными.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Раскрывающая сторона

ИП «Studystories.app»

Владелец: Цай Платон Львович

ИИН: _____

Адрес: _____

Банк: _____

БИК: _____ IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

Цай П.Л.

Принимающая сторона

☐ Индивидуальный предприниматель

☐ Физическое лицо

Наименование / ФИО: _____

ИИН/БИН: _____

Уд. личности №: _____ от _____

Адрес: _____

Контакт (тел./e-mail): _____

Банк / IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

ФИО _____

Реквизиты Принимающей стороны заполняются в электронной форме перед подписанием либо вносятся вручную. Подписание выполняется электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК.